

1500295-93.2021.8.26.0626

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: JULIO DA SILVA BRANCHINI

Comarca: Caraguatatuba

Foro: Foro de Caraguatatuba

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 17/05/2022

... para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso". (RE 603616, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 05/11/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-093 DIVULG 09-05-2016 PUBLIC 10-05-2016); "RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. BUSCA E APREENSÃO. CRIME ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Caraguatatuba

Foro de Caraguatatuba

Vara Criminal

Praça Doutor José Rebello da Cunha, 73, ., Sumaré - CEP 11660-050, Fone: (12) 3882-3099, Caraguatatuba-SP - E-mail: caragua1cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo Digital nº:

1500295-93.2021.8.26.0626

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2227762/2021 - DEL.POL.CARAGUATATUBA, 19765743 - DEL.POL.CARAGUATATUBA, 2568/21/301 - DEL.POL.CARAGUATATUBA, 2227762 - 01º D.P. CARAGUATATUBA, 2568/21/301 - 01º D.P. CARAGUATATUBA

Réu:

LUCAS VITOR DA SILVA CASSEMIRO e outro

Data da Audiência:

17/05/2022

Réu Preso

A S S E N T A D A

Aos 17 de maio de 2022, às 14 horas, nesta cidade e Comarca de Caraguatatuba/SP, excepcionalmente por meio virtual utilizando-se a ferramenta Microsoft Teams, sob a presidência do(a) Meritíssimo(a) Juiz(íza) da Vara Criminal da Comarca de Caraguatatuba, Dr. Júlio da Silva Branchini - Juiz de Direito, onde o mesmo se encontrava, comigo, escrevente a seu cargo, no final nomeado e assinado, sendo representante do Ministério Público o(a) Dr.(a) Alexandre Petry Helena - Promotor(a) de Justiça. Apregoadas as partes, presentes os réus, Gabriel da Silva da Cruz (videoconferência), acompanhado por seu defensor Dr. Maria Camila Azevedo Barros e Lucas Vitor da Silva Cassemiro (videoconferência), acompanhado por seu defensor Dr.(a) Felipe Gimenez Neto, OAB 416547/SP. Presente a representante da vítima, a saber: Jenifer Carolina dos Santos e Wagner de Oliveira. Presentes as testemunhas da acusação, a saber: Rafael Andrade Oliveira e Luiz Ricardo Santana; presentes as testemunhas de Defesa, quais sejam: Alexandre Ferreira de Almeida Silva, Ester de Oliveira Gomes, Matheus da Silva Brandão e Ismael Santos Brandão;

presente, ainda, a testemunha do Juízo João Pedro Silva da Cruz.

INICIADOS OS TRABALHOS: com a concordância das partes, por meio virtual foi colhido o depoimento da vítima, Jenifer Carolina dos Santos e Wagner de Oliveira, após, foram colhidos os depoimentos das testemunhas arroladas pela acusação, Rafael Andrade Oliveira e Luiz Ricardo Santana, a seguir foram colhidos os depoimentos das testemunhas da defesa, Alexandre Ferreira de Almeida Silva, Ester de Oliveira Gomes, Matheus da Silva Brandão e Ismael Santos Brandão, a seguir foi colhido o depoimento da testemunha do Juízo João Pedro Silva da Cruz, finalmente foi realizado o interrogatório do acusado. Todos os depoimentos e o interrogatório foram colhidos por meio do sistema de gravação da ferramenta Microsoft Teams, nos termos do artigo 405, § 2º, do CPP (redação da Lei nº 11.719/08). Tanto pelo Promotor de Justiça quanto pelos defensores dos réus, foi dito que não haviam requerimentos a serem feitos na fase do artigo 402 do CPP.

Pelo MM. Juiz foi dito: “Defiro a oitiva da testemunha João Pedro Silva da Cruz como testemunha do Juízo. Indefero o requerimento da Defesa quanto a quebra do sigilo telefônico da linha 12 977217-1679 por entender desnecessária ao deslinde do feito. Declaro encerrada a instrução. Em sede de debates orais o Ministério Público pugnou pela procedência da ação nos exatos termos da denúncia. A defesa, a seu turno, requereu a absolvição do réu. Segue sentença. Vistos. GABRIEL DA SILVA DA CRUZ foi denunciado como incurso no artigo 157, § 2º, inciso II, e §2ºA, inciso I, todos do Código Penal, e LUCAS VITOR DA SILVA CASSEMIRO foi denunciado como incurso no artigo 157, § 2º, inciso II, e §2ºA, inciso I, todos do Código Penal e no artigo 12 da Lei nº. 10.826/2003, na forma do artigo 69 do Código Penal. Segundo consta dos inclusos autos de inquérito policial, no dia 20 de agosto de 2021, às 18:30 horas, na avenida José da Costa Pinheiro Júnior, nº 1863, bairro Perequê Mirim, nesta cidade e Comarca de Caraguatatuba/SP, os acusados, agindo em concurso, com unidade de propósitos e identidade de desígnios, subtraíram para ambos, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, 01 (um) telefone celular marca Motorola, cor preta, e o valor de R\$ 180,00 (cento e oitenta reais), de propriedade da Casa dos Pães (padaria), representada por Wagner de Oliveira. Também, em data incerta, porém, anteriormente ao dia 20 de agosto de 2021, LUCAS VITOR DA SILVA CASSEMIRO possuía, no interior de sua residência, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, 01 (uma) arma de fogo do tipo revólver, calibre 38, numeração AA453004, marca Rossi, em estado operacional, com 04 (quatro) cartuchos íntegros, de uso permitido, mais 01 (uma) munição, consistente em 01 (um) cartucho de calibre 36, sem marca aparente. A denúncia foi recebida em 15 de setembro de 2021 (fls. 137/138). Os réus foram citados (fls. 156 e 158) e apresentaram resposta à acusação (fls.163/187 e 199/200). No curso da instrução processual, foram colhidos os depoimentos das vítimas, e das testemunhas arroladas em comum, bem como o interrogatório do réu, tudo por intermédio de sistema audiovisual, constando as respectivas gravações armazenadas na mídia. Na fase do artigo 402 do Código de Processo Penal, as partes nada requereram. Em suas alegações finais, o Ministério Público pugnou pela condenação do acusado nos termos dispostos na denúncia. A Defesa, ao seu turno, requereu a absolvição por insuficiência de provas. Alternativamente, pugnou pela desclassificação da infração e pela aplicação da pena em seu patamar mínimo. É o relatório. Fundamento e decido. A ação penal é PARCIALMENTE PROCEDENTE. A materialidade delitiva está comprovada por meio do auto de prisão em flagrante (fls.05), boletim de ocorrência (fls.06/12), auto de reconhecimento de objeto (fl. 22), auto de Exibição e Apreensão (fls. 23), auto de entrega (fl. 24), laudo pericial (fls. 294/297) e demais provas produzidas nos autos. A autoria também é certa. A vítima WAGNER DE OLIVEIRA, na delegacia, disse que é proprietário a Padaria Casa dos Pães, e que estava na casa de seu pai, no bairro da Tabatinga, nesta cidade, quando por volta das 18:40h recebeu uma ligação de sua funcionária a Sra. Jenifer, comunicando que dois indivíduos teriam assaltado seu estabelecimento, e que já havia acionado a polícia militar. Esclarece que neste momento visualizou as imagens de monitoramento

via internet do estabelecimento e pode ver as imagens do roubo e imediatamente as enviou a um conhecido o qual é da policial militar de nome Márcio. Que logo em seguida ao chegar em sua Padaria já havia uma viatura da polícia militar com um dos roubadores. Esclarece ainda que seu estabelecimento já havia sido roubado no dia 12/08/2021 pelos mesmos indivíduos os quais foram reconhecidos através de suas vestimentas, relógio e a bicicleta que utilizavam. Em Juízo, manteve a versão da fase policial. Ressaltou que não tem condições de fazer o reconhecimento pessoal, porque viu somente as imagens da câmera de segurança e não viu o rosto dos roubadores. A vítima JENIFER Carolina dos Santos, em Juízo, disse que entrou um indivíduo de capuz, avisou para ele que não poderia entrar porque sofreu um assalto na semana anterior. Em seguida, entrou o segundo indivíduo anunciando o assalto. O segundo estava armado. Este fez ameaças para pegar o dinheiro. Mas, não tinha mais dinheiro no caixa. O primeiro indivíduo falou para pegar os celulares. O segundo pegou o celular e R\$ 180,00. Um deles foi reconhecido por ter feito outro roubo ao estabelecimento. Reconheceu as roupas dos assaltantes. Não deu para ver o rosto dos roubadores porque estavam de máscaras. A testemunha e Policial Militar RAFAEL ANDRADE OLIVEIRA, na delegacia, disse que recebeu informações através do COPOM sobre um roubo que havia acabado de ocorrer a uma padaria no bairro Perequê Mirim, onde dois indivíduos, um deles armados com um revólver, renderam os funcionários, subtraindo a quantia de R\$ 180,00 (cento e oitenta reais) e um aparelho celular. Então a equipe se deslocou até este comércio onde em contato com o proprietário tiveram acesso às imagens das câmeras de segurança, podendo ver todas as características dos autores, tanto do roubo da data dos fatos, quanto de outro roubo ocorrido na semana anterior, aparentando serem os mesmos indivíduos. Em seguida, logo após alguns minutos em patrulhamento próximo ao local dos fatos com vistas aos dois autores, a equipe se deparou com dois indivíduos, estando um deles com uma bicicleta de cor roxa idêntica a usada no roubo, vista nas imagens das câmeras, então durante a abordagem, foi encontrado também no cesto da bicicleta um moletom azul e um boné branco idêntico ao usado por um dos autores, e ao ser questionados, ALEXANDRE DE ALMEIDA PEREIRA DA SILVA negou qualquer participação no roubo, já o outro, GABRIEL DA SILVA, confessou ter participado do roubo, indicando para os policiais a casa de seu comparsa, LUCAS VITOR DA SILVA CASEMIRO. Então os policiais foram até o endereço indicado por GABRIEL, que se tratava de várias casas dentro do mesmo terreno, e através do portão que estava aberto, os policiais avistaram LUCAS próximo a este portão, que ao ver os policiais imediatamente correu desesperado para o interior do imóvel, jogando para a casa dos fundos alguns objetos, que logo foi recuperado pelos policiais, sendo um revólver cal.38 com quatro munições intactas e o celular que fora roubado, então após LUCAS ter sido capturado, em revista pessoal foi encontrado no bolso de sua bermuda dentro de sua carteira a mesma quantia que foi subtraída no roubo ao comércio, R\$ 180,00 (cento e oitenta reais), e durante buscas pelo imóvel de LUCAS, foram encontradas roupas idênticas às utilizadas no roubo de hoje (bermuda colorida, casaco de frio camuflada e boné preto e cinza) e as roupas também usadas no roubo a este mesmo comércio na semana passada (casaco de frio branco, boné preto, tênis marca Nike preto e branco e um relógio dourado), foi encontrado também uma munição cal. 36. Diante dos fatos, os policiais militares conduziram a ocorrência para esta delegacia onde foi apresentada para a autoridade de plantão para serem tomadas as devidas providências. Em Juízo, manteve a versão da fase policial. A testemunha e Policial militar LUIZ RICARDO SANTANA que também participou dos fatos narrados da denúncia, na delegacia e em Juízo, prestou depoimento, também de maneira firme, corroborando a versão narrada por seu colega de farda. A testemunha João Pedro Silva da Cruz, em Juízo, disse que conhece o Lucas só de vista. É irmão do Gabriel. Morava na casa de sua mãe. Não residia na época dos fatos com o réu Lucas. Não era o proprietário da arma. A testemunha Alexandre Ferreira de Almeida Silva, em Juízo, disse que conhece os réus. É amigo do réu Lucas. Pelo que sabe o réu Lucas tem a índole boa. Viu algumas blusas na casa e celulares, mas não suspeitou que os réus praticaram o crime. Morava na casa junto com o Lucas. Foi conduzido junto a delegacia com os réus. O Lucas, Ester e Luandra permaneceram na casa quando saiu com o Gabriel. Foi abordado por policiais junto com o Gabriel na rua. O Gabriel

confessou a prática do crime e foi junto com os policiais até a casa. A sra. Ester de Oliveira Gomes, em Juízo foi ouvida como informante, porque na época dos fatos tinha um relacionamento amoroso como o réu Lucas. Estava presente no momento da abordagem policial. O Lucas recebeu uma ligação antes da abordagem. Ele tinha um iphone. Não acompanhou as buscas na casa do Lucas. Não viu o celular depois que os policiais saíram. O Lucas e o Alexandre alugaram a casa. O sr. João Pedro, o Lucas, o Gabriel e o Lucas tinham acesso a casa. No dia dos fatos, o réu Lucas trabalhou. Acredita que eles eram amigos. O sr. Matheus da Silva Brandão, em Juízo foi ouvido como informante, porque é amigo íntimo do réu Lucas. Tinha acesso a residência, bem como João Pedro, Gabriel, Lucas e Alexandre. O João Pedro, o Gabriel e o Lucas eram amigos. Porém, Lucas não sabia que Gabriel e João Pedro estavam praticando crimes. A padaria é perto da casa dos réus. A bicicleta pertencia ao Lucas. Todo mundo que morava na casa podia usar a bicicleta. O réu Lucas trabalhava como ajudante de pedreiro. No dia dos fatos, o réu Lucas trabalhou, voltou para casa por volta das 18hs. A testemunha sr. Ismael do Santos da Mota, em Juízo, disse que o réu Lucas junto com Alexandre alugou a quitinete de sua propriedade. Viu João Pedro e Gabriel na quitinete. Era empregador do réu Lucas. No dia dos fatos tinha paga ao Lucas R\$ 240,00 por quatro dias de serviço. O réu Lucas tinha uma bicicleta azul que outras pessoas também usavam. O João Pedro e o Gabriel tinham acesso a quitinete. Não sabe se o réu Lucas tinha arma de fogo. O réu Lucas tinha um celular iphone. Em seu interrogatório o réu

GABRIEL DA SILVA DA CRUZ na delegacia, confessou os fatos. Disse que foi a primeira vez roubou e que o fez pois está sem dinheiro para pagar o seu aluguel, que foi influenciado por um outro colega de nome Joberson, o qual faz "movimento" (vende drogas) na praça do Perequê. Que a arma utilizada no crime pertence a Joberson vulgo José. Que após o roubo foi até a casa de Lucas e trocou de roupas, pois as roupas que estava usando no momento estava na casa de Lucas. Que Joberson tirou a blusa que utilizou no roubo e colocou na cesta da bicicleta juntamente com os objetos roubados, os quais o interrogado deixou na casa de Lucas. Que ao sair da casa de Lucas encontrou com Alexandre momento em que foram abordados e conduzidos até esta Delegacia de Polícia. Em Juízo, disse que não teve participação no crime. Conhecia o réu Lucas por jogarem bola juntas. Não residiu na casa do réu Lucas. É irmão do réu João Pedro. Em seu interrogatório o réu LUCAS VITOR DA SILVA CASSEMIRO na delegacia, negou os fatos. Disse que chegou a sua casa as 16:00h e que sabe dizer que outros dois colegas estiveram em sua casa, que ao entrar em casa visualizou um aparelho celular ligado ao carregador, o qual não conhecia e uma arma de fogo, que viu a polícia militar entrando no terreno, momento que subiu no segundo andar da casa e os jogou na casa ao lado. Esclarece que tanto Gabriel quanto Alexandre, costumam pegar sua bicicleta, de cor azul, quando querem, pois confiam nos seus colegas. E que os mesmos costumam tomar banho e usar sua casa diariamente. Indagado quanto às roupas utilizadas no roubo em questão, respondeu que provavelmente Gabriel e o outro indivíduo não identificado utilizou sua casa para trocar de roupas. Em Juízo, negou a prática do crime. O Rafael ligou para o seu telefone e avisou da prisão do Alexandre e do réu Gabriel. Inicialmente, afastou a alegação de inobservância da inviolabilidade de domicílio do acusado Lucas. Isto porque, a partir dos relatos dos policiais tanto em solo policial quanto em juízo, infere-se que estes adentraram à residência do acusado pautados por fundadas razões que levavam a presumir a configuração de flagrante delito. Isto porque, o réu Gabriel acabara de confessar informalmente a prática do crime junto com o réu Lucas e este ao avistar os milicianos jogou alguns objetos por cima do muro e correu para dentro do imóvel. Diante disto, os policiais adentraram na casa e localizaram uma arma dentre os objetos arremessados. Ressalte-se que a jurisprudência entende ser viável a busca domiciliar em casos de crimes permanentes sem mácula ao princípio da inviolabilidade de domicílio, nesse sentido: "Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio - art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protraí no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que

limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia.

4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal.

5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida.

6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados.

7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso". (RE 603616, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 05/11/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-093 DIVULG 09-05-2016 PUBLIC 10-05-2016); "RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. BUSCA E APREENSÃO. CRIME PERMANENTE. FLAGRANTE. EXCEÇÃO À INVIOABILIDADE DE DOMICÍLIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) II - Segundo pacífica jurisprudência desta eg. Corte Superior, a propositura da ação penal exige tão somente a presença de indícios mínimos de materialidade e autoria. A certeza, a toda evidência, somente será comprovada ou afastada após a instrução probatória, prevalecendo, na fase de oferecimento da denúncia o princípio do in dubio pro societate. III- Segundo esta eg. Corte Superior, "dispensável o mandado de busca e apreensão quando se trata de flagrante da prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, pois o referido delito é de natureza permanente, ficando o agente em estado de flagrância enquanto não cessada a permanência" (AgRg no REsp n. 1.637.287/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 10/05/2017). IV - O col. STF, em sede de recurso submetido à sistemática da repercussão geral, fixou a tese de que "a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados" (RE n. 603.616/TO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 10/5/2016). V - Do contrário, devidamente analisado o pleito na origem, o eventual acolhimento da tese defensiva demandaria, necessariamente, amplo reexame da matéria fático-probatória, procedimento, a toda evidência, incompatível com a via do habeas corpus e do seu recurso ordinário. Recurso ordinário em habeas corpus desprovido". (RHC 130.337/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 29/09/2020). Assim, pautado por tais entendimentos jurisprudenciais, afasto a tese de violação à inviolabilidade de domicílio, mormente levando-se em consideração que, de fato, o acusado estava em posse de arma e munições no interior da residência vistoriada. Superada esta preliminar, no mérito a prova é suficiente para sustentar a condenação. Isto porque, o depoimento das vítimas e das testemunhas arroladas pelo Ministério Público, a confissão informal do acusado GABRIEL, bem como a apreensão dos objetos do crime e das roupas usadas durante a prática do crime comprovam a prática

delitiva e a autoria que recai sobre os acusados. Com efeito, a vítima Wagner reconheceu ambos os acusados, na delegacia, como sendo os autores do delito. As imagens de câmera do estabelecimento furtado, os relatos dos policiais, os objetos apreendidos e a confissão informal do acusado Gabriel corroboram a versão do ofendido, formando um conjunto probatório harmônico, apto a sustentar uma condenação. De outro lado, as testemunhas arroladas pela defesa não presenciaram roubo, apenas relataram fatos circunstanciais posteriores ou anteriores ao delito. Contudo, nenhum dos relatos foi capaz de retirar a legitimidade das declarações dos policiais militares. Ademais, são amigos, ex-namorada ou parente de um dos réus, por isso as declarações devem ser analisadas com ressalvas. Ainda, nota-se que as versões dos réus se alteraram ao longo da persecução penal, sendo que as versões apresentadas em Juízo são contraditórias entre si e entre a apresentada na fase policial, o que não permite dar-lhes credibilidade pretendida pela defesa. Destarte, estas múltiplas versões sobre os fatos nada mais é do que a utilização do direito a ampla defesa, sem preocupação com a verdade processual. No mais, sobre o crime de roubo, vale colacionar a jurisprudência do egrégio Superior Tribunal de Justiça: “consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada”, nos exatos termos do enunciado da Súmula nº 582. A vítima Jenifer sofreu grave ameaça, vez que os acusados utilizaram arma de fogo durante o crime, fato apto a configurar a violência que tipifica o crime de roubo. Da mesma forma, restou nítido que os acusados agiram em concurso de pessoas e que portavam arma de fogo, fatos que configuram as hipóteses previstas no §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, do artigo 157 do Código Penal. Quanto à arma de fogo e munições, frise-se que estas foram devidamente apreendidas

e periciadas, constando do laudo de fls. 294/297 que “a arma descrita, no estado em que foi apresentada para a Perícia, apresentava condições técnicas para atuar com EFICÁCIA NA REALIZAÇÃO DE DISPAROS, podendo causar lesões perfuro-contusas quando carregada com munição compatível” e “Todas as munições foram usadas nos testes e funcionaram a contento, constatando-se assim a eficácia das munições. Após exames, os cartuchos e projéteis das munições foram encaminhados ao descarte”. Portanto, comprovada a materialidade e a autoria do crime tipificado no artigo 157, §2º, inciso II e §2º-A, inciso I, do Código Penal, é de rigor a procedência do pedido acusatório em relação a ambos os acusados. Não obstante, em relação ao delito tipificado no artigo 12 da Lei nº 10.826/03, imputado ao acusado LUCAS VITOR DA SILVA CASSEMIRO, considerando que a apreensão do armamento e das munições se deu em seguida ao crime roubo, não há como considerar o delito de posse de arma e munições como crime autônomo. O próprio relato dos policiais que atenderam a ocorrência indica que os crimes aconteceram no mesmo período, um logo após o outro. Portanto, aplica-se o princípio da consunção, eis que com a condenação do crime de roubo, ou seja, do crime-fim, é de rigor a absolvição do crime-meio de posse de arma, que não se presta à caracterização de crime autônomo. Nesse sentido é o entendimento da jurisprudência do E. TJSP: “Crime de armas – Consunção – Absorção do crime de armas pelo crime de roubo – Possibilidade – Nexo finalístico demonstrado – Recurso provido para Vaner. Lei de armas – Artigo 12 da Lei 10.826/03 – Materialidade e autoria devidamente comprovadas – - Insignificância – Absolvição por atipicidade da conduta – Impossibilidade – Crime de perigo abstrato – Condenação mantida – Recurso improvido. Roubo majorado – Receptação – Materialidade e autoria devidamente comprovadas – Absolvição por fragilidade de provas – Impossibilidade – Condenações mantidas – Recursos improvidos. Desclassificação para furto tentado – Insubsistência do pleito – Roubo armado – Grave ameaça bem determinada – Recurso improvido. Pena-base acima do mínimo legal – Circunstâncias do crime – Antecedentes desabonadores – Majoração que se justifica no patamar de um sexto – Recursos parcialmente providos para este fim. Compensação entre reincidência e confissão – Viabilidade – Entendimento firmado pelo E. Superior Tribunal de Justiça em julgamento de Recurso Repetitivo (REsp nº 1.341.370/MT) – Recurso provido. Concessão da justiça gratuita – Hipossuficiência deverá ser comprovada no Juízo de execução – Recurso não provido”. (TJSP; Apelação Criminal

1500129-71.2020.8.26.0537; Relator (a): Klaus Marouelli Arroyo; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Criminal; Foro de São Bernardo do Campo - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 12/05/2022; Data de Registro: 12/05/2022). "1. Roubo - Identificação extrajudicial confirmada em juízo por policiais - Prisão em circunstâncias incriminadoras - Suficiência probatória - Condenação mantida. 2. Posse de munição - Apreensão com o réu logo após o assalto - Mesmo calibre da arma empregada - Contexto único - Absorção do crime da Lei de Armas pelo delito patrimonial - Absolvição. 3. Penas - Elevação das básicas por atos infracionais não comprovados nos autos, pela majorante do concurso de agentes apesar de aplicada a regra do art. 68, parágrafo único, do CP, e pela dinâmica dos fatos conquanto normal para espécie delitiva - Exclusão das circunstâncias judiciais desfavoráveis e do respectivo acréscimo. 4. Agravantes - Reincidência e dissimulação caracterizadas - Aumento excessivo - Abrandamento. 5. Majorantes - Concurso de agentes e emprego de arma - Configuração - Palavra da vítima - Exasperação limitada à prevista no art. 157, § 2º-A, do CP, observado o art. 68, parágrafo único, do mesmo diploma legal. 6. Regime inicial - Fechado autorizado pela reincidência e pelo patamar da pena corporal - Tempo de prisão cautelar insuficiente para abrandamento com fulcro em detração". (TJSP; Apelação Criminal 1502345-59.2020.8.26.0616; Relator (a): Vico Mañas; Órgão Julgador: 12ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Mogi das Cruzes - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 28/04/2022; Data de Registro: 28/04/2022).

Apurada a responsabilidade, passo a fixar a pena atendendo ao método trifásico da dosimetria. 1) réu LUCAS VITOR DA SILVA CASSEMIRO: Na primeira fase da dosimetria da pena, analisando as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, de rigor a utilização de uma das causas de aumento incidentes para elevar a pena-base em 1/4 nesta etapa. Ressalto que a jurisprudência do C. STJ admite a utilização de uma das causas de aumento como elemento para incrementar a pena na primeira fase: "AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO USO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES. DOSIMETRIA. PENA-BASE. INCREMENTO NA PRIMEIRA FASE COM BASE NO CONCURSO DE AGENTE E UTILIZAÇÃO DA OUTRA CAUSA DE AUMENTO PARA MAJORAR A PENA NA TERCEIRA FASE. POSSIBILIDADE. PRESENÇA DE DUAS CAUSAS DE AUMENTO. PRECEDENTES. (...) (AgRg no HC 642.042/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 09/03/2021, DJe 12/03/2021 - grifei). Assim, fixo a pena-base em 05 anos de reclusão e 12 dias-multa. Já na segunda fase, inexistem circunstâncias agravantes. Presente a atenuante da menoridade relativa, razão pela qual reduzo as penas ao mínimo legal, qual seja, 04 anos de reclusão e 10 dias-multa. Na terceira fase do cálculo não existem causas de diminuição de pena. Presente a causa de aumento prevista no artigo 157, §2ºA, inciso I, do Código Penal, assim, aumento a pena em 2/3. Logo, fixo a pena final em 06 anos e 08 meses de reclusão e 16 dias-multa. 2) réu GABRIEL DA SILVA DA CRUZ: Na primeira fase da dosimetria da pena, analisando as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, de rigor a utilização de uma das causas de aumento incidentes para elevar a pena-base em 1/4 nesta etapa. Ressalto que a jurisprudência do C. STJ admite a utilização de uma das causas de aumento como elemento para incrementar a pena na primeira fase: "AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO USO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES. DOSIMETRIA. PENA-BASE. INCREMENTO NA PRIMEIRA FASE COM BASE NO CONCURSO DE AGENTE E UTILIZAÇÃO DA OUTRA CAUSA DE AUMENTO PARA MAJORAR A PENA NA TERCEIRA FASE. POSSIBILIDADE. PRESENÇA DE DUAS CAUSAS DE AUMENTO. PRECEDENTES. (...) (AgRg no HC 642.042/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 09/03/2021, DJe 12/03/2021 - grifei). Assim, fixo a pena-base em 05 anos de reclusão e 12 dias-multa. Já na segunda fase, inexistem circunstâncias agravantes e atenuantes. Na terceira fase do cálculo não existem causas de diminuição de pena. Presente a causa de aumento prevista no artigo 157, §2ºA, inciso I, do Código Penal, assim, aumento a pena em 2/3. Logo, fixo a pena final em 08 anos e 04 meses de reclusão, além de 20 dias-multa. Ante a ausência de informações da capacidade econômica dos réus, fixo o valor de cada dia multa no mínimo legal. O início do cumprimento da pena, com alicerce no artigo 33, §3º, do Código Penal, será no regime FECHADO, tendo em vista a quantidade de pena privativa de liberdade aplicada e a gravidade em concreto do delito. Deixo de aplicar o artigo 44 do Código Penal, considerando o emprego de

grave ameaça à pessoa na prática do delito e a quantidade de pena fixada. Incabível, do mesmo modo, o benefício previsto no artigo 77 do Código Penal, diante do montante da pena imposta. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação para CONDENAR (i) o réu LUCAS VITOR DA SILVA CASSEMIRO, à pena de 06 anos e 08 meses de reclusão, em regime inicial FECHADO, além de 16 dias-multa, no mínimo legal, como incurso no artigo 157, § 2º, inciso II, e §2ºA, inciso I, todos do Código Penal. Outrossim, ABSOLVO o acusado como incurso no artigo 12 da Lei nº 10.826/03 em razão do princípio da consunção, com fundamento no artigo 386, III, do Código de Processo Penal; (ii) o réu GABRIEL DA SILVA DA CRUZ, à pena de à pena de 08 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial FECHADO, além de 20 dias-multa, no mínimo legal, como incurso no artigo 157, § 2º, inciso II, e §2ºA, inciso I, todos do Código Penal. Deixo de conceder aos réus o direito de recorrer em liberdade, tendo em vista o regime fixado para o cumprimento de pena e que as circunstâncias que ensejaram sua segregação cautelar não cessaram. Recomendem-se os réus aos estabelecimentos prisionais em que se encontrarem recolhidos e expeçam-se, imediatamente, as respectivas Guias de Recolhimento Provisórias. DECRETO o perdimento dos objetos apreendidos em favor da União. Custas ex lege. Após o trânsito em julgado: I) Comunique-se à Justiça Eleitoral, para os fins do artigo 15, inciso III, da CRFB/88, bem como IIRGD. II) Comunique-se o Juízo da Execução, para aditamento da Guia de Recolhimento, encaminhando-se as peças necessárias. III) Tendo em vista a aplicação de pena de multa, feito eventual abatimento em caso de fiança recolhida (art. 479 das NSCGJ)), abra-se vista ao Ministério Público para que manifeste eventual interesse no ajuizamento de execução: a) Caso o Parquet manifeste não possuir interesse na execução, os autos deverão ser arquivados. b) Manifestado o interesse na execução, expeça-se certidão de sentença, de acordo com o modelo próprio do Sistema SAJ - Categoria 2 (Certidões), Modelo 505791, e abra-se vista ao Ministério Público, arquivando-se após os autos, após, com as anotações de praxe. IV) Comunique-se o Sr. Escrivão Judicial, responsável pela Seção de Depósito e Guarda de Objetos, acerca do perdimento dos objetos apreendidos. Oportunamente, arquivem-se os autos, com as cautelas e anotações de praxe. P.I.C. Pelas partes foi dito que DESEJAM RECORRER da decisão. Recebo o recurso para que surta seus efeitos jurídicos e legais. Expeçam-se Guias de Recolhimento Provisórias imediatamente. Abra-se vista ao Ministério Público e, após, às Defesas para apresentação das razões de apelação. Após, vista ao Ministério Público e, após, às Defesas para contrarrazões. Regularizados os autos, remetam-se ao Egrégio Tribunal de Justiça, com as cautelas de praxe. Publicada esta em audiência, saem os presentes intimados". NADA MAIS. Eu, _____, (Bruno Bianchini), Escrevente, digitei e providenciei a impressão.

Júlio da Silva Branchini
Juiz de Direito

As gravações referentes às oitivas realizadas nos autos podem ser acessadas através do seguinte endereço eletrônico:

https://tjsp-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/bbianchini_tjsp_jus_br/ElZRtKdVi_pAkxFi5zH2vYoB_RbBROVArkGgtIdF2cKTZA?e=hzUT7Q